

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 1 26 PM 2:05
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1065

INFORME NEGATIVO

1 de Septiembre
~~de agosto~~ de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1065, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El Proyecto del Senado 1065 (en adelante, el "P. del S. 1065") tiene el propósito de "establecer una plataforma de crowdfunding para proyectos específicos del Gobierno de Puerto Rico; permitir que visitantes, ciudadanos, turistas y residentes aporten voluntariamente a iniciativas en áreas como educación, salud, envejecientes y otros temas de interés público; promover la participación ciudadana en el financiamiento colectivo sin costos adicionales al erario ni obligaciones mandatorias; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La medida propone crear la "Ley para la Plataforma de Crowdfunding de Proyectos Gubernamentales en Puerto Rico" para establecer una plataforma digital mediante la cual personas puedan realizar aportaciones voluntarias para financiar proyectos del Gobierno de Puerto Rico. Conforme al Artículo 2, la plataforma aplicaría a proyectos en las áreas de educación, salud, envejecientes, medio ambiente, cultura y otros de interés público seleccionados por las agencias designadas. Las donaciones estarían abiertas a visitantes, ciudadanos, turistas y residentes.

El Artículo 3 encomienda al Departamento de Hacienda, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), establecer la plataforma digital. Esta deberá listar

proyectos con sus descripciones, metas de financiamiento y actualizaciones de progreso, y permitir donaciones mediante tarjetas, transferencias y pagos móviles. El mismo Artículo dispone que la plataforma deberá publicar reportes anuales sobre los fondos recaudados y utilizados. También ordena integrarla con la infraestructura digital existente, cuando sea posible, para reducir los costos de implantación.

En cuanto al tratamiento contributivo de las aportaciones, el Artículo 3 dispone que la plataforma deberá emitir recibos digitales para deducciones fiscales bajo el Código de Rentas Internas. El Artículo 5 establece, a su vez, que los donantes recibirán certificados de contribución y podrán recibir deducciones fiscales, según corresponda conforme al ordenamiento contributivo aplicable.

El Artículo 4 regula la selección y gestión de los proyectos. Las agencias gubernamentales propondrán proyectos al DDEC para su aprobación, tomando en consideración su impacto social y viabilidad. En cuanto al uso de los fondos, el Artículo 4 dispone que los fondos recaudados se destinarán exclusivamente al proyecto seleccionado, con auditorías independientes. La disposición requiere que los fondos recaudados para un proyecto sean utilizados para ese proyecto y somete su utilización a auditorías independientes.

El Artículo 4 también permite la colaboración con entidades privadas para ofrecer premios o incentivos a los donantes. Por su parte, el Artículo 5 permite ofrecer beneficios simbólicos, como menciones en placas o invitaciones a inauguraciones. El Artículo 6 prohíbe obligar donaciones o condicionar servicios públicos a contribuciones. También prohíbe usar fondos para fines distintos al proyecto designado y cobrar comisiones administrativas excesivas sobre donaciones.

El Artículo 7, titulado "Protección al Donante", reconoce a los donantes el derecho a revocar donaciones que no hayan sido procesadas, denunciar irregularidades ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y acceder a información sobre el uso de fondos. En cuanto a la implantación, el Artículo 8 ordena al Departamento de Hacienda adoptar reglamentos dentro de ciento ochenta (180) días. Estos deberán incluir guías para la integración digital y mecanismos de monitoreo. La medida también dispone la creación de un portal público para operar la plataforma.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación de la medida, solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias:

1. Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO);
2. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC);
3. Departamento de Hacienda;
4. Departamento de Justicia; y
5. Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

El Departamento de Justicia, el Departamento de Asuntos del Consumidor y la Oficina de Gerencia y Presupuesto comparecieron ante la Comisión mediante la presentación de sus respectivos memoriales explicativos.

A pesar de las solicitudes cursadas por esta Comisión, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el Departamento de Hacienda no comparecieron ni presentaron memorial explicativo.

A continuación, se expone lo expresado por las agencias que comparecieron por escrito.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El Departamento de Justicia no endosó ni rechazó expresamente el P. del S. 1065. Indicó que los asuntos comprendidos en la medida corresponden principalmente a la competencia del Departamento de Hacienda, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), por lo que expresó deferencia a los comentarios y recomendaciones de dichas agencias. Justicia señaló que, de la lectura de la medida, “no surge ningún viso aparente que pueda vulnerar algún principio legal o constitucional”.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) no endosó ni rechazó expresamente el P. del S. 1065. Su memorial se concentró en la disposición del Artículo 7 que permitiría a los donantes denunciar irregularidades ante dicha agencia. DACO indicó que no es la agencia con los deberes y facultades para atender ese tipo de reclamación. Explicó que el “donante”, en el contexto de una aportación realizada mediante una plataforma digital gubernamental, no constituye un consumidor final para efectos de su Ley Orgánica ni de su reglamentación vigente. Añadió que carecería de jurisdicción para atender una controversia entre un donante y una agencia gubernamental. Por ello, DACO recomendó que las denuncias relacionadas con irregularidades en el manejo o ejecución de la plataforma de *crowdfunding*, o con el uso de los fondos donados, sean atendidas por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico al amparo de la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como la “Ley del Inspector General de Puerto Rico”.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

La OGP no endosó la medida. Señaló que, aunque la medida plantea que la plataforma de *crowdfunding* no tendría costos adicionales para el Erario, su implantación conllevaría costos relacionados con el desarrollo e integración tecnológica, mantenimiento, ciberseguridad, monitoreo, auditorías, promoción, servicio al donante y utilización de recursos humanos. Añadió que el Departamento

de Hacienda asumiría nuevas funciones reglamentarias, operacionales y de fiscalización.

La OGP también objetó las disposiciones relacionadas con posibles deducciones contributivas. Indicó que estas podrían reducir los recaudos del Fondo General y que la medida no identifica una fuente de repago que compense esa reducción. Asimismo, advirtió que la referencia a “posibles deducciones fiscales” podría inducir a error, particularmente respecto a turistas y visitantes que no presentan planillas en Puerto Rico, y señaló que la Rama Ejecutiva no puede conceder una deducción contributiva que no haya sido establecida mediante legislación.

En cuanto a los fondos recaudados, la OGP señaló que constituirían ingresos variables, no recurrentes y de difícil proyección. Además, debido a que la medida dispone que las donaciones se utilicen exclusivamente para los proyectos seleccionados, estos recursos no ingresarían al Fondo General y no podrían utilizarse para atender otras necesidades presupuestarias. También advirtió sobre la posibilidad de que proyectos con mayor visibilidad reciban más aportaciones que otros, independientemente de las prioridades presupuestarias del Gobierno.

La OGP sostuvo que la medida debe evaluarse en conjunto con las demás propuestas contributivas bajo consideración y con el Plan Fiscal certificado. Indicó que una reducción adicional de recaudos podría afectar las proyecciones de la Reforma Contributiva y la preparación del presupuesto para el Año Fiscal 2027. Sobre el cumplimiento con el Plan Fiscal y la Ley PROMESA, recomendó obtener el insumo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y expresó deferencia a la evaluación que dicha entidad realice.

Finalmente, la OGP concluyó que “su aprobación en esta etapa no resulta fiscalmente prudente” y recomendó “no aprobar la medida en su forma actual”, al entender que la propuesta podría reducir los recaudos del Fondo General sin establecer mecanismos de repago o fuentes alternas de ingresos que permitan cumplir con el principio de neutralidad fiscal requerido por el Plan Fiscal certificado.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión Informante hace constar que, toda vez que recomienda la no aprobación de la medida, no procede emitir la certificación contemplada en dicha disposición respecto al impacto fiscal de la medida sobre los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Luego de evaluar el texto del Proyecto del Senado 1065, los memoriales explicativos sometidos por el Departamento de Justicia, el Departamento de Asuntos del Consumidor y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, así como las disposiciones aplicables de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica

de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico" ("Ley de Ética Gubernamental"), esta Comisión no recomienda la aprobación de la medida.

La propuesta presenta deficiencias en aspectos fiscales, contributivos, administrativos, jurisdiccionales y éticos que requieren determinaciones legislativas que la medida no contiene y que, en varios casos, no pueden ser suplidas mediante la reglamentación prevista en el Artículo 8. El proyecto crea una plataforma gubernamental para recibir aportaciones privadas, encomienda a agencias públicas la selección de los proyectos que podrán beneficiarse de dichas aportaciones, contempla incentivos o beneficios para los donantes y dispone posibles consecuencias contributivas, pero no establece un marco suficiente para regular esas relaciones.

En primer lugar, la medida parte de la premisa de que la plataforma podrá establecerse y operar sin costos adicionales al Erario. La Oficina de Gerencia y Presupuesto rechazó esa premisa. Según explicó, el desarrollo, integración y operación de la plataforma requerirían recursos relacionados con tecnología, mantenimiento, ciberseguridad, monitoreo, auditorías, promoción, servicio al donante, personal y fiscalización. La utilización de infraestructura existente no elimina esos costos, sino que puede requerir la reasignación de recursos humanos y tecnológicos que actualmente se destinan a otras funciones gubernamentales.

La medida tampoco contiene un análisis de viabilidad que permita determinar si los recaudos proyectados justifican los costos de crear y mantener el sistema. No incluye estimados de participación, costos operacionales, volumen esperado de aportaciones ni mecanismos para atender aquellos proyectos que reciban aportaciones insuficientes. La OGP indicó, además, que los ingresos provenientes de *crowdfunding* serían variables, no recurrentes y difíciles de proyectar, por lo que no constituyen una fuente estable para la planificación presupuestaria gubernamental.

En materia contributiva, el proyecto dispone que se emitirán recibos digitales para deducciones fiscales y que los donantes podrán recibir "posibles deducciones fiscales". Sin embargo, no enmienda el Código de Rentas Internas para crear una deducción particular, ni establece sus requisitos, límites, contribuyentes elegibles o tratamiento contributivo. Como señaló la OGP, una agencia de la Rama Ejecutiva no puede crear mediante reglamento o mediante la operación de una plataforma una deducción que no haya sido autorizada por ley. La disposición resulta todavía más imprecisa respecto de turistas y visitantes que no tienen obligación contributiva en Puerto Rico.

A ello se añade que cualquier deducción que reduzca la responsabilidad contributiva de los donantes podría producir una merma en los recaudos del Fondo General. Esos fondos no serían sustituidos por las cantidades recaudadas mediante la plataforma, puesto que el proyecto exige que las donaciones permanezcan restringidas al proyecto para el cual fueron realizadas. Como indicó la OGP, la medida no identifica una fuente de repago ni un mecanismo compensatorio que atienda esa reducción de recaudos, lo que plantea problemas respecto al principio de neutralidad fiscal del Plan Fiscal certificado.

La Comisión también toma en consideración que el Artículo 7 dirige a DACO las denuncias sobre irregularidades relacionadas con la plataforma. Sin embargo, DACO sostuvo que el donante contemplado por la medida no constituye un consumidor para efectos de su Ley Orgánica y que carecería de jurisdicción para atender una controversia entre un donante y una agencia gubernamental. DACO identificó a la Oficina del Inspector General de Puerto Rico como la entidad con los deberes y facultades para atender irregularidades en el manejo o ejecución de la plataforma o en el uso de los fondos donados. Por tanto, la medida dirige las denuncias a una agencia que ha expresado carecer de jurisdicción para atenderlas.

Además de las deficiencias fiscales y administrativas señaladas, la medida plantea asuntos de ética gubernamental y posibles conflictos de intereses que no atiende. El Artículo 4.2(a) de la Ley de Ética Gubernamental limita la solicitud o aceptación de beneficios para una agencia provenientes de personas o entidades reglamentadas, contratadas o que procuren contratar con esta. Sin embargo, el P. del S. 1065 no establece mecanismos para identificar esas relaciones, limitar aportaciones, divulgar la identidad de los donantes o disponer procedimientos de inhibición cuando un donante mantenga intereses ante la agencia relacionada con el proyecto. Tampoco establece controles para separar las aportaciones privadas de decisiones gubernamentales sobre contratos, permisos, licencias u otras acciones oficiales.

La medida también deja sin definir aspectos relacionados con la selección de proyectos y la administración de los fondos, incluyendo su naturaleza jurídica y tratamiento contable, la custodia de las aportaciones, el destino de sobrantes y el procedimiento aplicable a proyectos que no alcancen sus metas o sean cancelados. A ello se añaden costos gubernamentales no cuantificados, beneficios contributivos sin definir, posibles reducciones en los recaudos del Fondo General y funciones asignadas a una agencia que ha señalado carecer de jurisdicción. En estas circunstancias, la Comisión entiende que el P. del S. 1065 no establece las condiciones fiscales, jurídicas, administrativas y éticas necesarias para implantar el mecanismo propuesto.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico no recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del P. del S. 1065.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.


Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente

Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico